

ACUERDO DE SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO

No. de TC XX-XXX-XXX/2024

Mediante este instrumento en particular, por una parte:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **persona natural/jurídica** privada **identificada/registrada** en (DATOS DEL PROPIETARIO), empresario, portador de RG No. XXXXXXXX SSP/BA y registrado en CPF No. XXXXXXXX, residente y domiciliado XXXXXXXX, XXX, Barrio X, en el Municipio xxxxx, CEP: XXXXX, en lo sucesivo denominado "PROPIETARIO";

Por otra parte:

Actividades de intermediación y agencia de servicios y comercios en general, (DIMITRA) – debidamente registrada (INGRESAR DATOS DE LA OFICINA DMTR), representada por su representante legal, en adelante "**DIMITRA**".

PROPIETARIO Y DIMITRA son, individualmente, denominados la "**Parte**" y, conjuntamente, las "**Partes**".

Las Partes RESUELVEN celebrar el presente Acuerdo de Servicios, que se regirá por los siguientes términos y condiciones:

I - OBJETIVO

CLÁUSULA 1 – El objeto del presente Convenio es la elaboración de un proyecto destinado a la regularización y comercialización de los créditos de carbono (resultantes de los próximos 10 (diez) años) por parte de la Dimitra, lo que depende de las responsabilidades y conducta ética del Propietario.

CLÁUSULA 2 – El ciclo del proyecto comprenderá las siguientes etapas:

1. Análisis de viabilidad de las tierras agrícolas y de los propietarios elegibles.
2. Desarrollo del proyecto de créditos de carbono.
3. Registro del proyecto.
4. Validación del proyecto.
5. Seguimiento durante las etapas del proyecto.
6. Verificación del proyecto.
7. Emisión de créditos de carbono.



8. Regularización de créditos de carbono.
9. Comercialización de créditos tokenizados por Dimitra.

II. RESPONSABILIDAD

CLÁUSULA 3 - DIMITRA será responsable de:

1. Analizar la viabilidad del proyecto
2. Mantener una comunicación clara, transparente y regular con el propietario del terreno.
3. Solicitar documentos a los órganos competentes;
4. Ajustar y actualizar la información registral;
5. Gestionar y asesorar integralmente el proceso de preparación, registro y verificación del proyecto, emisión y comercialización de bonos de carbono, desde la concepción del proyecto hasta su conclusión.

CLÁUSULA 4 - PROPIETARIO es responsable de:

1. Dar consentimiento para la implementación del proyecto de créditos de carbono y otorgar derechos de carbono relacionados con las tierras agrícolas designadas a DIMITRA.
2. Confirmar que no existen otros acuerdos relacionados con la generación de créditos de carbono en las tierras especificadas en este Acuerdo.
3. Proporcionar documentación precisa y cooperar plenamente con la recopilación de datos y las actividades del proyecto de Dimitra.
4. Garantizar que no haya disputas legales ni problemas de títulos en el área de interés del proyecto.
5. Utilizar la tecnología designada de Dimitra para la presentación y el análisis de datos según sea necesario.
6. Mantener la exclusividad con Dimitra para la ejecución del proyecto de créditos de carbono durante el período contractual.
7. Otorgar a Dimitra la autorización para actuar en su nombre ante las autoridades públicas pertinentes.

III. DOCUMENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN

CLÁUSULA 5 - El PROPIETARIO declara que todos los documentos proporcionados a **DIMITRA** para la ejecución de los servicios descritos en este contrato son auténticos, lícitos y verdaderos, asumiendo plena responsabilidad por la veracidad y regularidad de los mismos.

CLÁUSULA 7 - El PROPIETARIO es consciente de que este documento se acuerda y se firma mediante el Consentimiento Libre, Previo e Informado (FRIC) para iniciar este proyecto de carbono en sus tierras de cultivo.



CLÁUSULA 7 - El **PROPIETARIO** reconoce que, en caso de cualquier falsificación, irregularidad o ilegalidad en los documentos aportados, podrá ser considerado responsable civil y penalmente, de conformidad con la legislación vigente, y estará obligado a resarcir a DIMITRA de todos los daños y perjuicios que sufra como consecuencia de tal hecho, conforme a lo mencionado en este contrato, además de responder ante las autoridades competentes por los actos ilícitos cometidos.

CLÁUSULA 8 – El **PROPIETARIO** declara que no existen obstáculos legales para la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA 9 – El **PROPIETARIO** reconoce que el proyecto de carbono continuará solo cuando sea financieramente viable y no tiene ninguna responsabilidad legal ante DIMITRA por la ejecución exitosa del proyecto.

CLÁUSULA 10 - El **PROPIETARIO** se compromete a emitir un poder público a favor de **DIMITRA**, otorgando autoridad para representar al **PROPIETARIO** ante cualquier oficina pública federal, estatal, municipal o local, incluyendo pero no limitado a las normas y leyes del municipio local, el Ministerio de Medio Ambiente y sus departamentos, así como otros organismos competentes, para manejar todos los derechos e intereses relacionados con los Derechos de Créditos de Carbono.

CLÁUSULA 11 - El poder otorgado a Dimitra no autoriza, bajo ningún concepto, la venta ni la constitución de gravámenes reales sobre los inmuebles descritos en este contrato, salvo autorización previa y expresa por escrito del **PROPIETARIO**.

CLÁUSULA 12 – El poder autoriza a **DIMITRA**, a su sola discreción, a contratar a cualquier tercero que considere idóneo para la ejecución del proyecto.

CLÁUSULA 13 - El poder tendrá una vigencia de 10 años o hasta la conclusión de las actividades objeto de este contrato, lo que ocurra primero.

IV. CONDICIONES DE PAGO Y FINANCIERAS

CLÁUSULA 14 – El precio de los créditos de carbono puede variar según las regulaciones gubernamentales y las condiciones del mercado, y no se puede garantizar un precio mínimo. El **PROPIETARIO** recibirá el **X%** de los ingresos por las ventas de créditos de carbono, después de deducir los costos de la empresa de servicios. El pago se realizará dentro de los seis meses posteriores a la venta. Los pagos por los créditos de carbono se enviarán a la **organización patrocinadora del proyecto**, que será responsable de distribuirlos a los propietarios de las tierras.



V. TERMINACIÓN Y SANCIONES

CLÁUSULA 15 - El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes con un preaviso escrito de al menos treinta (30) días o inmediatamente en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre que el proyecto aún no haya comenzado..

CLÁUSULA 16: En caso de que se produzca un caso de fuerza mayor, cualquier evento climático, incluidas sequías, inundaciones o plagas, la Parte afectada por el caso de fuerza mayor (la "Parte afectada por el caso de fuerza mayor") deberá notificar por escrito de inmediato el caso de fuerza mayor, incluidos los detalles de la misma y una estimación no vinculante y de buena fe del alcance y la duración prevista de su incapacidad para cumplir cualquiera de sus obligaciones debido al caso de fuerza mayor. La parte afectada no incurrirá en responsabilidad alguna en caso de rescisión del contrato como consecuencia de un caso de fuerza mayor.

CLÁUSULA 17 - Si el proyecto se ejecuta sin una inversión inicial por parte del PROPIETARIO, con todos los riesgos financieros asumidos por **DIMITRA**, y el **PROPIETARIO** solicita la terminación después de que el proyecto haya comenzado pero antes de la fecha límite estipulada o de la certificación de los créditos de carbono, el **PROPIETARIO** deberá compensar a **DIMITRA** con un pago de USD \$10 (diez dólares de los Estados Unidos de América) por mes por finca durante un período de dos años, totalizando USD \$240 (doscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América) por finca, o por el plazo restante del contrato, lo que sea menor, como reembolso por los servicios prestados hasta la fecha de terminación.

CLÁUSULA 18 – Si el **PROPIETARIO** solicita la terminación del contrato para incorporarse a otro proyecto de carbono antes del vencimiento del mismo, deberá pagar a **DIMITRA**, además de los montos previstos en la **CLÁUSULA** anterior, debidamente actualizada y ajustada, una penalidad adicional equivalente al 20% (veinte por ciento) del potencial financiero neto. Esta penalidad sirve como compensación por los servicios ya prestados por **DIMITRA** hasta la fecha de terminación.

CLÁUSULA 19 - Dicha multa no será aplicable en los casos de terminación por justa causa, caracterizada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales por cualquiera de las partes, por fuerza mayor, debidamente comprobada, o por cambio en las leyes locales del mercado de carbono o cuando la terminación se produzca por mutuo acuerdo entre las partes. En tales circunstancias, cada parte será responsable únicamente de sus propios costos y pérdidas, sin pago adicional alguno a la otra parte.

VI. RESPONSABILIDAD Y FUERZA MAYOR



CLÁUSULA 20 – Ninguna de las Partes será responsable por la interrupción del proyecto debido a factores externos como cambios en el mercado o modificaciones regulatorias.

CLÁUSULA 21 - En caso de fallecimiento del **PROPIETARIO**, sus herederos y sucesores estarán obligados a cumplir íntegramente con los términos de este contrato, incluyendo la finalización de los proyectos de regularización de tierras y de bonos de carbono. Si los herederos o sucesores optan por no continuar con el proyecto, podrán solicitar la terminación del contrato, siempre que se llegue a un acuerdo formal con **DIMITRA** o se paguen debidamente las penalidades estipuladas en este contrato.

CLÁUSULA 22 - En caso de no llegarse a un acuerdo para la rescisión, los herederos estarán obligados a continuar con el proyecto en los términos originales del contrato. En caso de controversia sobre las cantidades adeudadas, la multa compensatoria se calculará con base en los criterios establecidos para la rescisión unilateral, tal como se describe en este contrato..

CLÁUSULA 23 - En caso de venta o negociación del Finca descrita en la CLÁUSULA 1, el comprador deberá llegar a un acuerdo con DIMITRA o pagar las penalidades estipuladas en este contrato.

CLÁUSULA 24 – Si alguna CLÁUSULA de este contrato se considera nula o anulable, será excluida del acuerdo, mientras que todas las CLÁUSULAS restantes seguirán siendo válidas, vinculantes y exigibles en pleno vigor y efecto.

7. DISPOSICIONES GENERALES

CLÁUSULA 25 – El presente Acuerdo se ejecuta de manera irreversible e irrevocable, vinculante para las partes y sus sucesores, y constituye un instrumento extrajudicialmente exigible de conformidad con las leyes locales.

CLÁUSULA 26 – En igualdad de condiciones, Dimitra tendrá derecho de preferencia para la renovación del Proyecto de Créditos de Carbono y/o la contratación y ejecución de un nuevo proyecto en el área objeto de este acuerdo. Dimitra deberá ser notificada con anticipación en caso de existir interés de empresas competidoras, dándole la oportunidad de evaluar y responder a la propuesta del tercero.



CLÁUSULA 27 – El presente contrato tiene una duración de (10) diez años, contados a partir de la firma del contrato, pudiendo renovarse por un período igual o de común acuerdo entre las partes.

CLÁUSULA 28 - El **PROPIETARIO** se compromete a compartir los datos e información personal que considere necesarios para la ejecución del proyecto. DIMITRA se compromete a cumplir con las normas de privacidad de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en lo que respecta a la recopilación y el manejo de dichos datos.

CLÁUSULA 29 - Las partes eligen la jurisdicción del distrito de Brasil para resolver cualquier disputa que surja de este Acuerdo.

Por ser así justos y convenidos, firman el presente instrumento, en dos ejemplares del mismo contenido y forma, juntamente con los testigos suscritos.

(LUGAR), marzo XX, 2025.

CONTRATISTA

PROPRIETARIO

TESTIGOS

Nombre: _____

CPF: _____

